



P U T U S A N

Nomor. 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Yanuari Tejo Pramono alias Tejo Bin Bedjo Sugiarto
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus, Kec. Kaarang Pilang Surabaya
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta (mebel)
Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2023 s/d tanggal 21 Oktober 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 s/d tanggal 30 Nopember 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2023 s/d tanggal 12 Desember 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Nopember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama : M. ZAINAL ARIFIN, S.H.MH. Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, **Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya

Dirampas untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau ;
2. Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, membeli, menerima atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ENDRY PITLIANTO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun stock Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kosong. Kemudian Terdakwa menghubungi MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer via Rekening Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 5 (lima) hari kedepan.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu di Jl. Pandigiling Surabaya. Kemudian Terdakwa menghungi Sdr. ENDRY PITLIANTO untuk mengambil rajauan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah berhasil, Terdakwa bersama Sdr. ENDRY PITLIANTO menuju ke rumah di Jl. Pulosari Gg. 3 Surabaya untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. ENDRY PITLIANTO dan 1 (satu) bungkus sisanya milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dibagi menjadi 4 (empat) poket Shabu siap edar.
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. SINTA di Warung Kopi Jl. Jambangan Surabaya.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Introgasi. Dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07798/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan nomor 27329/2023/NNF sampai dengan nomor 27331/2023/NNF dengan berat bersih total 0,439 (nol koma empat ratus tiga puluh sembilan) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan

Halaman 4 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu” dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Introgasi. Dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dibagi menjadi 4 (empat) poket Shabu siap edar.
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. SINTA di Warung Kopi Jl. Jambangan Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07798/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan nomor 27329/2023/NNF sampai dengan nomor 27331/2023/NNF dengan berat

Halaman 5 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih total 0,439 (nol koma empat ratus tiga puluh sembilan) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI RIDHO ARBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adala Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Interogasi.

Halaman 6 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya-----

2. **SAKSI BAYU JUNARDA, S.H.,** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Interogasi.

- Bahwa dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua

Halaman 7 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ENDRY PITLIANTO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun stock Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kosong. Kemudian Terdakwa menghubungi MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer via Rekening Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 5 (lima) hari kedepan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu di Jl. Pandigiling Surabaya. Kemudian Terdakwa menghungi Sdr. ENDRY PITLIANTO untuk mengambil rajauan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah berhasil, Terdakwa bersama Sdr. ENDRY PITLIANTO menuju ke rumah di Jl. Pulosari Gg. 3 Surabaya untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. ENDRY PITLIANTO dan 1 (satu) bungkus sisanya milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dibagi menjadi 4 (empat) poket Shabu siap edar.
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. SINTA di Warung Kopi Jl. Jambangan Surabaya.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO

Halaman 8 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Introgasi. Dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07798/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan nomor 27329/2023/NNF sampai dengan nomor 27331/2023/NNF dengan berat bersih total 0,439 (nol koma empat ratus tiga puluh sembilan) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang

Halaman 9 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ENDRY PITLIANTO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun stock Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kosong. Kemudian Terdakwa menghubungi MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer via Rekening Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 5 (lima) hari kedepan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu di Jl. Pandigiling Surabaya. Kemudian Terdakwa menghungi Sdr. ENDRY PITLIANTO untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah berhasil, Terdakwa bersama Sdr. ENDRY PITLIANTO menuju ke rumah di Jl. Pulosari Gg. 3 Surabaya untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. ENDRY PITLIANTO dan 1 (satu) bungkus sisanya milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dibagi menjadi 4 (empat) poket Shabu siap edar.
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. SINTA di Warung Kopi Jl. Jambangan Surabaya.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari

Halaman 10 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Introgasi. Dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm$ 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 07798/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dengan nomor 27329/2023/NNF sampai dengan nomor 27331/2023/NNF dengan berat bersih total 0,439 (nol koma empat ratus tiga puluh sembilan) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan bentuk dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya pengertiannya adalah sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, dimana pengertian setiap orang adalah setiap subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah seorang sebagai subjek hukum pidana yaitu Terdakwa bernama : Yanuaro Tejo Pramono alias Tejo Bin Bedjo Sugiarto sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa tersebut dapat memberikan keterangan dengan baik serta dapat menanggapi keterangan saksi – saksi maupun surat bukti dan barang bukti, sehingga Terdakwa sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rokhani serta tidak terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 1. ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi ENDRY PITLIANTO menghubungi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun stock Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa kosong. Kemudian Terdakwa menghubungi MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara Transfer via Rekening Bank BCA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar 5 (lima) hari kedepan, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh orang suruhan MBAH ANAS (Lapas Porong) untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu di Jl. Pandigiling Surabaya. Kemudian Terdakwa menghungi Sdr. ENDRY PITLIANTO untuk mengambil rajauan Narkotika jenis Shabu tersebut. Setelah berhasil, Terdakwa bersama Sdr. ENDRY PITLIANTO menuju ke rumah di Jl. Pulosari Gg. 3 Surabaya untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Sdr. ENDRY PITLIANTO dan 1 (satu) bungkus sisanya milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Shabu tersebut ke rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya untuk dibagi menjadi 4 (empat) poket Shabu siap edar, sekira hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. SINTA di Warung Kopi Jl. Jambangan Surabaya.

Halaman 13 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya memperoleh informasi adanya jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penyelidikan dan setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO berangkat menuju ke Jl. Gunung Sari Surabaya dan melihat Terdakwa akan menemui Sdr. ENDRY PITLIANTO BIN ALM. PARDJAN (Dilakukan penuntutan diberkas perkara terpisah) di Depan Indomart Jl. Gunung Sari Surabaya dan selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah Saksi BAYU JANUARDA bersama Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penangkapan Terdakwa Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan Interogasi. Dilanjut Saksi BAYU JANUARDA dan Saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan didalam rumah di Jl. Kedurus Gg. II No. 41 RT/RW 001/002 Kel. Kedurus Kec. Karang Pilang Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya; 3 (tiga) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya; ditemukan didalam panci yang berada di rak piring dapur serta 1 (satu) timbangan Elektrik; ditemukan di dalam kotak P3K dan 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya ditemukan pada saat penangkapan.

Bahwa perbuatan Terdakwa YANUARI TEJO PRAMONO alias TEJO BIN BEDJO SUGIARTO dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai di atas maka oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya baik pidana penjara maupun pidana denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Halaman 14 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya serta dengan mengingat rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat, serta dengan mengingat bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana serupa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya

Akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : Yanuari Tejo Pramono alias Tejo Bin Bedjo Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 15 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 1,21$ (satu koma dua puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) bungkus kosong Rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah HP Realme warna Biru beserta Simcardnya

Dirampas untuk Dimusnakan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Rabu, tanggal : 17 Januari 2024**, oleh **Sudar, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mangapul, S.H.MH**, dan **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Arie Zaky Prasetya, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya **Hakim-Hakim Anggota,** **Hakim Ketua Majelis,**

Mangapul, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Mochammad Djoenaidie, SH.MH.

Halaman 16 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, MH.

Halaman 17 Putusan Nomor : 2466/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17